Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Allgemeines

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die zwischen

AVR-Handel Manfred Pupkes

Ihlower Weg 36

26605 Aurich

(nachfolgend „Anbieter“ genannt)

und ihren Kunden über den Online-Shop unter www.swyp.de geschlossen werden.

1.2 Entgegenstehende oder von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, der Anbieter stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

1.3 Es gilt die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils aktuelle Fassung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Vertragsschluss

2.1 Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar.

2.2 Durch Anklicken des Buttons „Kaufen“ geben Sie eine verbindliche und zahlungspflichtige Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab.

2.3 Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung erfolgt unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung per automatisierter E-Mail. Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine Vertragsannahme dar.

2.4 Der Kaufvertrag kommt erst durch ausdrückliche Annahmeerklärung oder durch Versand der Ware zustande.

Preise und Zahlungsbedingungen

3.1 Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung angegebenen Preise. Sämtliche Preise verstehen sich als Endpreise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer, soweit nicht Waren angeboten werden, die der Differenzbesteuerung gemäß § 25a UStG unterliegen. In diesem Fall erfolgt kein gesonderter Umsatzsteuerausweis.

3.2 Der Kaufpreis ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig, sofern keine abweichende Zahlungsvereinbarung getroffen wurde.

3.3 Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Widerruf und Rücksendekosten

4.1 Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht gemäß gesonderter Widerrufsbelehrung zu.

4.2 Im Falle eines Widerrufs tragen Sie die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

4.3 Bei einem Gerätetausch bzw. Recycling-Kauf eines generalüberholten Gebrauchtgerätes unter teilweiser Inzahlungnahme eines Altgerätes tragen Sie zusätzlich die Kosten der Rücksendung des überlassenen Altgerätes, sofern dieses bei Eingang des Widerrufs noch vorhanden ist und zurückgesandt werden kann. Andernfalls erfolgt ein angemessener Wertersatz.

4.4 Bei Inanspruchnahme von Wartungs- oder Reparaturdienstleistungen haben Sie im Falle eines Widerrufs und bereits begonnener Leistungserbringung einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zum Widerruf bereits erbrachten Leistungen im Verhältnis zum Gesamtumfang der vertraglich vereinbarten Leistungen entspricht.

4.5 Die Kosten der Rücksendung eines zur Wartung oder Reparatur eingesandten Staubsaugers trägt der Kunde.

Lieferung, Versand und Eigentumsvorbehalt

5.1 Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferadresse.

5.2 Soweit nicht anders angegeben, erfolgt der Versand vorrätiger Ware innerhalb der in der jeweiligen Produktbeschreibung angegebenen Lieferzeit.

5.3 Sollte ein Artikel nicht verfügbar sein, wird der Kunde hierüber unverzüglich informiert.

5.4 Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware geht bei Verbrauchern mit Übergabe der Ware auf den Kunden über.

5.5 Die Versandkosten werden dem Kunden im Bestellprozess deutlich mitgeteilt.

5.6 Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die Ware Eigentum des Anbieters.

5.7 Gegenüber Unternehmern bleibt die Ware bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung Eigentum des Anbieters.

5.8 Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder vom Anbieter anerkannt sind.

5.9 Ein Zurückbehaltungsrecht kann nur ausgeübt werden, soweit Ansprüche aus demselben Vertragsverhältnis betroffen sind.

5.10 Ist die bestellte Ware trotz ordnungsgemäßer Selbstbelieferung aus Gründen nicht verfügbar, die der Anbieter nicht zu vertreten hat, wird der Kunde unverzüglich informiert. Bereits geleistete Zahlungen werden in diesem Fall unverzüglich erstattet.

Gewährleistung und Mängelrechte

6.1 Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

6.2 Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungsfrist für gebrauchte Waren ein Jahr ab Lieferung der Ware, soweit gesetzlich zulässig.

6.3 Offensichtliche Transportschäden sind möglichst unmittelbar beim Zusteller zu reklamieren und dem Anbieter mitzuteilen. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.

Haftung

7.1 Der Anbieter haftet uneingeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

7.2 Ferner haftet der Anbieter bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. In diesem Fall ist die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.

7.3 Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

7.4 Die Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters.

7.5 Der Anbieter übernimmt keine Gewähr für die dauerhafte technische Verfügbarkeit des Online-Shops.

Schlussbestimmungen

8.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Zwingende Verbraucherschutzvorschriften des Staates, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt.

8.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

8.3 Anstelle der unwirksamen Regelung gelten die gesetzlichen Vorschriften.